

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4746/2539

พนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร
นาย จรุณ คชฤทธิ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 7, มาตรา 57

ความผิดฐานเสพเฮโรอีนกฎหมายประสงค์ลงโทษผู้เสพรับเข้าร่างกายเท่านั้น
ลักษณะแห่งความผิดไม่เปิดช่องให้ผู้อื่นมาร่วมกระทำความผิดด้วยกันได้ดั่งนั้นแม้
ข้อเท็จจริงจะฟังว่าจำเลยมานั่งร่วมวงอยู่กับคนที่เสพเฮโรอีนก็ไม่อาจถือได้ว่าจำเลย
ร่วมเสพเฮโรอีนด้วย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522
มาตรา 4, 7, 15, 57, 67, 91, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 และขอ
ให้ริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 15, 57, 67, 91, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,

91 เรียงกระทรวงลงโทษฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครอง จำคุก 1 ปี ฐานเสพเฮโรอีนจำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือนบริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 67ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จำคุก 1 ปี และปรับ 10,000 บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 และให้คุ้มครองความประพฤติของจำเลยโดยให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติเดือนละ 1 ครั้ง มีกำหนด 1 ปี ยกฟ้องความผิดฐานเสพเฮโรอีน ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยมีความผิดฐานร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ในครอบครอง และวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า จำเลยกระทำความผิดฐานร่วมกันเสพเฮโรอีนหรือไม่ นั้น สำหรับความผิดฐานเสพเฮโรอีน กฎหมายประสงค์ลงโทษผู้เสพรับเข้าร่างกายเท่านั้นลักษณะแห่งความผิดไม่เปิดช่องให้ผู้อื่นมาร่วมกระทำความผิดด้วยกันได้ ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะฟังว่าจำเลยมานั่งร่วมวงอยู่กับคนที่เสพเฮโรอีน ก็ไม่อาจจะถือได้ว่าจำเลยร่วมเสพเฮโรอีนด้วย พยานหลักฐานโจทก์ไม่พอฟังว่าจำเลยเสพเฮโรอีน จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานร่วมกับพวกเสพเฮโรอีน

พิพากษายืน

(ถวิล อินทรักษา-สุรินทร์ นาควิเชียร-สละ เทศร่ำพรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ